

CLASE DE OBLIGACIONES NOCIONES GENERALES

NATURALEZA JURÍDICA

a) Deber y facultad en la relación jurídica

Situación del deudor y del acreedor.— En la relación jurídica — con mucha nitidez, por lo menos, en la relación jurídica obligacional— se advierten, en situación bipolar; un deber jurídico y un derecho subjetivo. Aquél implica la sujeción a determinada conducta, y éste la facultad o poder del sujeto activo.

Al explorar la naturaleza jurídica de la obligación no pueden ser ignorados estos dos términos: deber del deudor y facultad del acreedor. El deudor está sujeto a cumplir con una prestación y el acreedor está investido de poderes conferidos por el Derecho, para poder ejercerlos sobre el patrimonio del deudor, para obtener la satisfacción de su interés.

De allí que la naturaleza jurídica en análisis ha sido buscada en la teoría que ve, en la obligación, un doble sistema: la deuda y la responsabilidad (denominados también respectivamente: *debitum* y *obligatio*; deber y garantía).

b) Deuda y responsabilidad

Orígenes de la teoría.— Halla su raíz en el mismo Derecho Romano, a través de la correspondencia entre el deber de cumplir (deuda) y la posibilidad de sujetar la persona misma del deudor a la ejecución (responsabilidad). Andando el tiempo, la ejecución sólo pudo ser llevada a cabo en el patrimonio, no sobre la persona del obligado, de manera que la relación de responsabilidad se tornó eminentemente patrimonial, y así llegó a nuestros días.

La deuda.— La experiencia más elemental indica que, comúnmente, las reglas de Derecho son cumplidas de modo espontáneo. Cumplir la obligación es una de esas reglas generalmente acatadas (el producto que se compra es entregado y se paga su precio; el billete de transporte es pagado y el transporte se realiza, etc.).

La razón de ese acatamiento ha de ser buscada en un imperativo ético, sin perjuicio de la incidencia de otros mecanismos de los que se prevale el Derecho positivo: hay organizado todo un sistema de protección al crédito a través de la regulación de sanciones jurídicas para el deudor que no cumple — cuya amenaza, cabe agregar, no es ilegítima en tanto no sea injusta—, que también alientan al deudor para que cumpla y lo inducen a ello si la regla moral no le resulta incentivo suficiente.

La responsabilidad.— En la relación de deuda, que acaba de ser analizada, la actitud del acreedor es esencialmente pasiva, pues aguarda el cumplimiento del deudor que, a su vez, juega un rol en cierto modo activo, desde que debe realizar la prestación.

Esos papeles se truecan en la relación de responsabilidad: el acreedor, ahora en actitud francamente activa, está investido de un poder de agresión que consiste en la facultad de emplear las vías legales tendientes a obtener la ejecución específica de lo debido. o un equivalente indemnizatorio.

ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES

En toda relación jurídica pueden ser aislados sus elementos, es decir, los componentes necesarios que la integran de tal manera que la relación jurídica es inconcebible sin ellos.

En la relación jurídica obligacional — según nuestro punto de vista— existen los siguientes elementos: **sujetos, objeto, contenido, vínculo y fuente y, sólo para las relaciones nacidas de un acto jurídico, la finalidad.**

A) SUJETOS

SUJETOS ACTIVO Y PASIVO

su necesidad.— El sujeto de la relación jurídica resulta de la respuesta a la pregunta quién. Hay un sujeto activo, titular de la facultad que, en la obligación, es el acreedor. Y un sujeto pasivo, a cuyo cargo está el deber que, en la obligación, es el deudor.

Establecido que la existencia de sujetos es imprescindible en toda relación jurídica, va de suyo que también lo es en la obligación. En toda relación obligacional debe haber, pues, un sujeto acreedor y otro deudor, o varios de ellos.

Determinación e indeterminación. — Lo dicho no obsta, sin embargo, a que el sujeto (activo o pasivo) esté provisionalmente indeterminado, pues basta que sea determinable, es decir, susceptible de determinación al momento de ser cumplida la obligación.

QUIÉNES PUEDEN SER SUJETOS

La calidad de sujeto corresponde a la persona, sea ésta física o jurídica.

El requisito de la capacidad.— Cuando la obligación surge de un acto jurídico (como un contrato), es indudable que el sujeto debe ser capaz de Derecho; si fuera incapaz de hecho, tal incapacidad sería suplible por representación.

TRANSMISIÓN DE LA CALIDAD DE SUJETO

La calidad de acreedor y la de deudor pueden ser transmitidas, esto es, puede haber sucesión en ellas (de suceder: sustituir, reemplazar).

PLURALIDAD DE SUJETOS

La relación obligacional no se enlaza necesariamente entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Puede haber pluralidad en una u otra parte, o en ambas, desde el nacimiento de la relación (pluralidad originaria), o surgir con ulterioridad pluralidad sobreviniente (p. ej. si muere el deudor o el acreedor singular, y la deuda o el crédito se dividen * entre varios herederos).

Por lo pronto el vínculo puede ser simplemente mancomunado (lo cual significa que hay solamente pluralidad de sujetos), o solidario; y, todavía, la prestación puede ser divisible o indivisible.

B) OBJETO

Concepto y precisiones.— El objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica, es el qué de la relación.

Puede ser definido como el bien apetecible para el sujeto activo, sobre el cual recae el interés suyo implicado en la relación jurídica.

Así, el objeto de la relación de entregar la cosa vendida que tiene a su cargo el vendedor, es la cosa misma: esta cosa es, precisamente, lo que pretende el comprador, acreedor de aquella obligación.

Distingos con el contenido.— Desde que el Derecho regula conducta humana, el contenido de la relación jurídica es cierta conducta humana: el comportamiento del sujeto pasivo destinado a satisfacer el interés del titular activo respecto del objeto. En el ejemplo dado, consiste en la conducta o comportamiento del vendedor tendiente a suministrar al comprador la cosa vendida que — como vimos — es el objeto, el centro de su interés.

En la obligación el contenido es denominado técnicamente como prestación.

Cuando la obligación es de dar, la calidad de objeto corresponde a la cosa, lo cual no plantea dificultades en los términos que hemos analizado.

Más problemático es hallar el objeto en las obligaciones de hacer, y en las de no hacer: en las de hacer se considera objeto a la ventaja o utilidad que deriva del hecho debido (p. ej. en un transporte, el ser trasladado a determinado lugar); y en las de no hacer, la ventaja o utilidad que deriva de la abstención debida (p. ej. en la cláusula de no establecer un comercio competitivo en determinado radio, la ventaja o utilidad que surge de tal abstención). En ambos casos, cabe agregar, la consiguiente prestación es, respectivamente, la actividad de transportar, y la efectiva abstención de concurrir en competencia.

Objeto del contrato.— El objeto del contrato son las relaciones jurídicas sobre las cuales versa; en su aspecto más destacado, esto es generar obligaciones, el objeto del contrato son las obligaciones que de él resultan. Ahora bien, técnicamente es posible distinguir:

a) Un objeto inmediato: la obligación generada.

b) Un objeto mediato: el objeto de la obligación, vale decir, la cosa o el hecho, positivo o negativo, que constituye el interés del acreedor.

De tal manera, por ejemplo, objeto inmediato de la compraventa son las obligaciones de dar que surgen a cargo del vendedor y del comprador; y objeto mediato, la cosa (objeto a su vez de la obligación del vendedor) y el dinero (objeto de la obligación del comprador).

C) CONTENIDO **LA PRESTACIÓN**

Se ha caracterizado a la prestación (o contenido de la obligación) como el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Han sido trazados también los distinguos con el objeto.

El deudor está sujeto a un deber de cooperación con el acreedor para satisfacerlo que éste pretende conforme a dicha prestación, que puede tener componentes distintos: en ciertos casos, el deudor cumple con la mera realización de cierta conducta, porque sólo está comprometido a su actividad, con independencia de cualquier resultado; en otros casos el plan incluye la obtención de cierto resultado. Tal diferencia se proyecta en el distinguo entre obligaciones de medios y de resultado: en las primeras la prestación es concebida como el simple desarrollo de una conducta (p. ej. la defensa del cliente por un abogado realizando los mejores esfuerzos y la debida diligencia); en las segundas, como el resultado de un obrar (p. ej. construir una casa en el contrato de obra).

Cuando el deudor está obligado a la reparación de un daño sufrido por el acreedor, el plan prestacional consiste, precisamente, en proveerle esa reparación.

Especies.— Hay prestaciones positivas (que implican hechos positivos, y negativas que consisten en una abstención. Y, a su vez, la prestación positiva puede ser real entrega de una cosa) o personal (realización de una actividad).

En cuadro, resulta:

	real (obligación de dar)
positiva	personal (obligación de hacer)

prestación

negativa	personal (obligación de no hacer, o de no dar)
----------	--

REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN

De manera coherente con el planteamiento formulado, analizaremos aquí, como requisitos de la prestación, los que generalmente son estudiados como requisitos del objeto. Esto es: la posibilidad, la licitud, la determinabilidad y la patrimonialidad.

a) Posibilidad: La prestación debe ser física y jurídicamente posible.

b) Licitud: la prestación no puede consistir en un hecho ilícito.

c) Determinabilidad: El comportamiento del deudor debe recaer sobre algo concreto.

d) Patrimonialidad: Planteamiento de la cuestión. — El problema se plantea en estos términos: ¿puede la obligación tener una prestación extrapatrimonial?

La susceptibilidad de un valor económico es la nota distintiva de los bienes patrimoniales, y su falta, la de los bienes extrapatrimoniales.

Pero el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial, habida cuenta de la multiplicidad de variantes que puede presentar el ejercicio de la autonomía de la voluntad. (el objeto puede ser “de mero placer” o “de mero recreo”). Sólo es necesario que, como vimos, el comportamiento debido por el deudor tenga significado económico; así, verbigracia, el interés extrapatrimonial de aprender una lengua muerta puede dar lugar a un contrato, porque basta que la actividad docente de quien se compromete a enseñarlo (prestación del deudor) sea “susceptible de apreciación pecuniaria”, que pueda cobrar por ello, aunque de hecho no lo haga.

En los hechos ilícitos se genera una obligación a cargo del responsable, cuya prestación es patrimonial.

Y el interés del acreedor puede ser extrapatrimonial: el daño moral integra la reparación en los hechos ilícitos y en los contratos.

De allí, pues, que retomando la idea desarrollada acerca del concepto de objeto y contenido de la obligación, cabe afirmar que en nuestro Derecho el contenido (prestación) debe ser susceptible de valoración económica, pero el objeto (interés del acreedor] puede ser extrapatrimonial.

D) VÍNCULO

Concepto. — El vínculo es uno de los elementos de la obligación, y se manifiesta por la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor.

Caracterestípicos del vínculo obligacional. — Con el andar de los siglos, la rigurosidad del vínculo del Derecho Romano se ha atenuado. La libertad del deudor hoy sólo queda limitada en lo que concierne al comportamiento que debe como prestación y, en caso de no llevarla a cabo, a soportar los poderes de agresión patrimonial del acreedor.

El vínculo se manifiesta, concretamente, en dos aspectos, pues da derecho al acreedor: a) para ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento, y b) para oponer una excepción tendiente a repeler una demanda de repetición (devolución) que intente el deudor que pagó.

Pero, por cierto, el derecho a demandar el cumplimiento no significa que las deudas pagadas espontáneamente — que son la inmensa mayoría— correspondan a una obligación que carece de vínculo: aunque no haya coerción efectiva, el vínculo se manifiesta en la medida en que la relación jurídica obligacional es coercible, esto es, en que habría dado derecho a demandar si el deudor no se hubiera avenido a cumplir.

E) FUENTE CONCEPTO

La función de los hechos en la jurisprudencia – señala VELEZ SARSFIELD aludiendo así a la ciencia del Derecho – es una función eficiente. Si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona a otra, si se extinguen, es siempre a consecuencia o por medio de un hecho. No hay derecho que no provenga de un hecho, y precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de derechos.

Toda relación jurídica, pues, proviene de un hecho con virtualidad suficiente para establecerla; lo mismo sucede en la relación obligacional. De allí que se denomine fuente de la obligación al hecho dotado de virtualidad bastante para generarla.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en ese orden de ideas, preceptúa que **no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.**

ENUNCIADO Y CLASIFICACIÓN TRADICIONALES

Fuentes nominadas.— Dentro de las fuentes nominadas:

- (1) el contrato, que es acto jurídico bilateral o plurilateral;
- (2) la voluntad unilateral, que es acto jurídico unilateral;
- (3) los hechos ilícitos, comprensivos de los delitos – actuados con dolo- y de los cuasidelitos, o “hechos ilícitos que no son delitos”.
- (4) el ejercicio abusivo de los derechos, que se da cuando se los actúa de un modo irregular;
- (5) el enriquecimiento sin causa, que existe cuando alguien se enriquece indebidamente a expensas de otro; y
- (6) la gestión de negocios, o sea cuando alguien se encarga, sin tener mandato, de un negocio ajeno.

Fuentes innominadas.— En ellas quedan comprendidos todos los hechos generadores carentes de una denominación especial. Por eso se dice que la obligación nace *ex lege* (de la ley), implicando de tal manera que nace de un hecho dotado por el ordenamiento jurídico de energía bastante para generar una obligación.

F) FINALIDAD

Noción filosófico-jurídica.— El problema de la causa tiene largo desarrollo filosófico-jurídico. Ya ARISTÓTELES distinguía las causas formal, material, eficiente y final. La causa formal determinaba la materia para ser algo, en tanto la causa material implicaba el sustrato, la condición necesaria para que ese algo fuese lo que era. Las causas eficiente y final pertenecían al devenir: la causa eficiente, como agente que daba lugar al acto; la causa final, significando el por qué de ese acto. Es clásico el ejemplo de la estatua: causa formal es la idea del escultor (responde a ¿cómo?); causa material, el mármol con el cual se la construye (¿de qué?); causa eficiente, el escultor mismo (¿quién?, ¿qué?); causa final, el propósito determinante de su obra (¿para qué?).

Esta causa-fin, o finalidad, consiste en la razón determinante del acto, pero está sometida a tres requisitos: (1) en la esfera obligacional debe estar referida a un comportamiento de índole patrimonial, aunque responda a un interés extrapatrimonial del sujeto; (2) la finalidad de una parte debe ser apreciada coherentemente con la finalidad de las demás partes – si las hay–, en la perspectiva del acto común (la finalidad en una compraventa no es, respectivamente, la entrega de la cosa para uno, y la del precio para otro, sino el intercambio recíproco de la cosa y el precio; y (3) debe haber sido incorporada al acto, es decir, debe ser conocida o haber sido conocible por la otra parte. Esto último precisamente, concierne a la buena fe-lealtad en la celebración del acto, queda emparentado con la noción de las bases del negocio jurídico, y regula la extensión del resarcimiento, y los daños comprendidos en la reparación.

Presunción de causa.— Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

La razón de ser de tal presunción parece evidente, pues corresponde suponer que los hechos ocurren como normalmente suceden, que no han ocurrido de manera extravagante o excepcional. Y --dice Busso-- “la presunción es lógica: las personas, normalmente, ejercen su voluntad en forma razonable, máxime cuando el

efecto jurídico del acto que otorgan es contrario a su interés”, pues “sólo de un demente cabe esperar que se obligue sin razón ni motivo”.

Así, pues, establecida la existencia de la relación obligacional, se presume que el acto generador tiene causa-fin. Pero quien aparece como deudor puede, sin embargo, probar que no la tiene, porque “lo contrario de lo normal es, eso sí, objeto de prueba”[COUTURE]La presunción resulta, en consecuencia, *juris tantum* (admite prueba en contraio).

Cabe agregar, finalmente, que la presunción de causa-fin existe cualquiera sea la causa-fuente de la obligación: si la obligación nació directamente de un acto jurídico (p. ej. un contrato), o si surgió de un hecho ilícito y sus consecuencias patrimoniales han sido ulteriormente regidas por un acto jurídico (transacción) cuya causa-fin, en el caso, fue liquidar aquellas consecuencias dañosas. Lo que importa, es que haya un acto jurídico invocable como fuente de la relación jurídica.

Falsedad de causa- La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera.

Se implica así la causa-fin simulada, siempre que la simulación sea relativa y, además, lícita, puesto que cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero.

Ilícitud de causa- La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público. Este terminante precepto cubre un área semejante al referido al objeto del acto jurídico.

La causa-fin es ilícita en las siguientes circunstancias:

- (1) si es contraria a una disposición legal imperativa (ilícitud *stricto sensu*);
- (2) si es contraria al orden público, aunque no exista una disposición expresa de la ley; y
- (3) si es contraria a la moral y las buenas costumbres.

Falta de causa- Desde que la finalidad es un elemento de los actos jurídicos, su falta arruina el acto: porque no hubo voluntad y, entonces, no hubo acto, o porque la voluntad estuvo viciada y el acto es inválido.

La falta de causa-fin, obviamente, sólo puede ser aducida por la parte para quien el acto obrado carece de razón determinante.

Frustración del fin.- Por otra parte, el contrato se extingue en los casos en que, aunque la prestación siga siendo posible, se produce la frustración del fin por causas ajenas a las partes, esto es, cuando se torna imposible obtener su finalidad propia, “haciendo el contrato inútil y carente de interés” (ESPERANZA).

Son famosos los casos de la coronación resueltos por tribunales ingleses a comienzos del siglo XX. Con motivo del desfile correspondiente a la coronación del Rey Eduardo VI fueron alquilados el uso de ventanas con el propósito de poder verle; el desfile fue cancelado por enfermedad del Rey. Las soluciones tuvieron diversos matices pero en uno de esos casos (“Kreil y. Henry”) el arrendatario fue liberado de pagar el precio entendiéndose que el paso del desfile real “fue” considerado por ambas partes como fundamento del contrato.

Síntesis- De lo expuesto surge que el sistema de la finalidad funciona de esta manera:

(1) El acto es inválido si carece de causa-fin, si ella es ilícita o si es falsa. En este último caso, sin embargo, el acto vale si subyace otra causa-fin verdadera y lícita;

(2) Se presume que el acto tiene causa-fin, que ella es lícita, y que la expresada es verdadera. Pero el interesado, en todos los casos, puede probar eficazmente lo contrario, pues tales presunciones sólo son *juris tantum*.

Actos abstractos: Se consideran actos abstractos aquellos cuya virtualidad es independiente de la causa-fin (Letra de cambio, Pagaré, Cheque).

EFFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

A) PAGO CONCEPTO

Acepciones.— El sustantivo pago tiene diversas acepciones;

(1) Vulgarmente se entiende por pago el cumplimiento de las obligaciones de dar dinero; esta misma es la acepción del Código Civil alemán;

(2) En nuestro Derecho, **el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar, ya de una obligación de no hacer.**

No obstante este sentido técnico estricto, la ley suele extender el concepto de pago al de satisfacción del acreedor. Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 308:2018) el sustantivo pago admite dos significados: uno, “el estricto significado técnico jurídico que se desprende, entre otros, ... , como cumplimiento específico, integral y oportuno de la obligación”; y otro, el significado de mayor laxitud en función del cual pago equivale a “la satisfacción que puede obtener el acreedor mediante la ejecución forzada de la deuda”. En ese orden de ideas, se reputa que, en caso de ejecución forzada de la obligación, la voluntad del deudor ha sido prestada al ser contraída la obligación, es decir, se parte de la base de que en ese momento el deudor ha consentido en que, si él espontáneamente no la cumplía, el Poder judicial la hiciera cumplir en su lugar.

Elementos del pago.— El pago presenta estos elementos:

- (1) Sujetos: quien paga o solvens, y quien recibe lo pagado o accipiens,
- (2) Objeto: aquello que se paga, mediante un acto positivo (dar o hacer), o negativo (no hacer),
- (3) Causa-fuente: “la deuda anterior es el antecedente que determina el pago” (Busso), que da lugar a la repetición del “pago efectuado sin causa”; y
- (4) Causa-fin: “la extinción de la deuda es el objetivo a que se orienta, en los pagos hechos espontáneamente, la intención del solvens”; cuando se paga por error, fallando así la necesaria concordancia entre la intención y el obrar, el pago es también repetible.

Medios para obtener el pago.— El pago debe ser obtenido por medios lícitos, pues el Código Civil da lugar a la repetición del logrado “por medios ilícitos”.

Se involucran así el dolo-engaño y la fuerza e intimidación, que no pueden ser empleados por el acreedor para obtener que el deudor pague. En caso contrario el pago es anulable y hay lugar a indemnización.

DEBERES DEL SOLVENS

Quien paga está sometido al cumplimiento de ciertos deberes:

(1) Buena fe. El cumplimiento, o pago, que hace el deudor, debe ser de buena fe, o sea según lo que verosíblemente se entendió, o pudo entenderse, obrando con cuidado y previsión. También debe obrar de buena fe-con relación a sus demás acreedores; en caso contrario procede la revocación del pago. Los demás deberes son emanación de éste.

(2) Prudencia. El deber del deudor de actuar prudentemente, encuentra sostén en diversos preceptos: si el derecho del acreedor es dudoso y concurren otras personas a exigir el pago, debe consignar; si por imprudencia grave le paga al acreedor un crédito que éste había cedido, aunque no haya sido notificado de la cesión, es responsable de esa imprudencia; etcétera.

(3) Comunicación. En ciertas situaciones el deudor debe comunicar al acreedor algunas circunstancias relativas a la obligación: por ejemplo el inquilino y el depositario deben hacer saber al locador y al depositante — respectivamente— las novedades relevantes respecto de la cosa; el asegurado debe comunicar al asegurador los hechos que importen agravación del riesgo asegurado; etcétera.

(4) Deberes complementarios. Como sabemos, el deudor está obligado por todo lo que, verosíblemente, estuvo comprendido en su deuda. Es clásico el siguiente ejemplo: el vendedor de un caballo debe cuidarlo y darle

alimentos, no someterlo a peligros, etcétera, antes de la entrega, referido a “las diligencias necesarias para la entrega de la cosa”.

DEBERES DEL ACCIPIENS

El accipiens está sujeto a ciertos deberes:

(1) Buena fe. El acreedor debe obrar con buena fe, pues si carece de ella, puede ser obligado a restituir lo que cobró, aunque haya percibido lo que es suyo: es el caso de los pagos hechos en fraude de otros acreedores. Los demás deberes emanan de éste.

(2) Aceptación: El acreedor tiene el deber de aceptar el pago que se le ofrece; en caso contrario queda en mora, y se abre para el deudor la vía de la consignación. La aceptación puede ser expresa o tácita.

(3) Cooperación. En ciertas hipótesis el acreedor tiene deberes más extensos, que suponen cierto grado de colaboración para recibir el pago. En infracción del deber de cooperación genera, también, la mora del acreedor y, en su caso, el derecho del deudor para consignar.

C) OBJETO DEL PAGO

Para que haya pago en sentido técnico estricto debe producirse “el cumplimiento de la prestación” Esta prestación está sometida a dos principios fundamentales: el de identidad y el de integridad. ¿Qué se debe pagar?: lo mismo que se debe (principio de identidad). ¿Cuánto se debe pagar?: el total (principio de integridad).

Complementariamente rigen otros dos principios generales: los de localización (¿dónde se debe pagar?) y puntualidad (¿cuándo se debe hacerlo?).

GRECO resume estos conceptos: “La observancia de los cuatro principios da como resultado un pago, realización de la conducta debida, cumplimiento de la prestación idéntica, íntegra, localizada y puntual. Calidad y magnitud de la prestación, en el lugar y tiempo debidos”.

PRINCIPIO DE IDENTIDAD

a) Concepto

Expresión legal.— el deudor debe entregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor. Si la obligación fuere de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho, que no sea el de la obligación.

PRINCIPIO DE INTEGRIDAD

Expresión legal. Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación.

D) CAUSA DEL PAGO

Concepto.— En cuanto elementos del pago, la causa-fuente es la deuda antecedente que determina el pago, y la causa-fin, el objetivo al que se orienta el solvens.

Cuando se produce una traslación de bienes por parte del solvens al accipiens, desprovista de causa, no se puede entender que ha habido un pago, sino un enriquecimiento sin causa que da lugar a repetición.

Casos de carencia de causa.— Por lo pronto es pago sin causa el realizado sin existir obligación, así como el efectuado en virtud de una causa inmoral o ilícita, o en consideración a una causa futura no realizada.

E) CIRCUNSTANCIAS DEL PAGO

LUGAR DEL PAGO

a) Regla general: el pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación.

TIEMPO DEL PAGO

a) Obligaciones puras y simples

Exigibilidad inmediata.— Las obligaciones puras y simples no están sometidas a modalidad alguna, de manera que deben ser pagadas inmediatamente, en la primera oportunidad que su índole consiente.

F) GASTOS DEL PAGO

Principio general — El criterio es que corresponden al deudor, y responde al principio de integridad del pago pues, de otro modo, la prestación resultaría retaceada por la incidencia de dichos gastos.

G) PRUEBA DEL PAGO

CARGA DE LA PRUEBA

La prueba del pago incumbe al deudor pues cuando el acreedor ha demostrado la existencia de la obligación, aquél debe acreditar el hecho del pago que invoca, por aplicación de las reglas generales en materia de carga de la prueba.

EL RECIBO

Concepto.— El recibo es el instrumento escrito emanado del acreedor en el cual consta la recepción del pago.

Derecho a exigirlo.— El deudor tiene derecho a exigir que el acreedor le entregue el recibo correspondiente al pago que le haga.

Contenido.— El recibo, como instrumento privado, debe ser firmado por el otorgante.

En otro orden de ideas, el acreedor puede hacer constar en el recibo las aclaraciones o reservas pertinentes, así como la imputación del pago. Pero una pretensión abusiva suya de introducir cláusulas que retaceen el efecto cancelatorio de tal pago.

Alcances liberatorios.— En principio el recibo provoca el efecto liberatorio absoluto del deudor, toda vez que constituye la prueba del pago.

A) EFECTOS DEL PAGO

Concepto.— El pago produce una serie de consecuencias o efectos, que atañen a tres niveles:

(1) Principales, o necesarios, que corresponden a toda obligación, y coinciden con las virtualidades más significativas del cumplimiento: la extinción del crédito y la liberación del deudor, a lo cual no obsta que, en ciertas hipótesis, esos efectos se desdoblen (es decir, que se extinga el crédito sin que se libere el deudor, o viceversa).

(2) Accesorios, o auxiliares, que se proyectan en la relación jurídica obligacional sin que, no obstante, conciernan ni a la extinción del crédito ni a la liberación del deudor.

(3) incidentales, o accidentales, que versan sobre situaciones ulteriores al pago, generadoras de nuevas relaciones de reembolso de lo pagado, de repetición de lo mal pagado, etcétera.

EJECUCIÓN ESPECÍFICA

Introducción. — Mediante el cumplimiento del deudor es satisfecha la expectativa a la prestación del acreedor: aquél efectúa, espontáneamente, el comportamiento debido.

Ahora bien, el acreedor tiene también una expectativa a la satisfacción, cuando no es cumplida la prestación o el comportamiento debido: a tal efecto puede obtener la ejecución específica, esto es, constreñir al deudor a realizar dicho comportamiento (ejecución forzada) o procurar la satisfacción de su interés con intervención de un tercero (ejecución por otro).

A) MODOS DE HACERLA EFECTIVA

Compulsión personal.— Un mecanismo para vencer la resistencia del deudor es su compulsión personal.

Visión actual del sistema argentino.— Las sanciones obran para motivar al sujeto alentándolo a respetar la regla jurídica, como una presión psíquica que lo encamina a obrar según las pautas que señala el Derecho. Cuando el deudor desoye el imperativo ético de cumplir la prestación debida, lo motiva con la amenaza de sanciones.

Concepto.— Como el acreedor está impedido de hacerse justicia por mano propia, sólo se lo autoriza a emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha está obligado.

D) EJECUCION POR UN TERCERO

Concepto.— El acreedor tiene derecho, respecto del bien que constituye el objeto de la obligación, a “hacérselo procurar por otro a costa del deudor”. Mediante la actividad de un tercero, el acreedor satisface su interés específicamente, y obtiene su finalidad (núm. 1633). Siempre, por cierto, “a costa del deudor”.